2009 年法律硕士（非法学）专业基础真题

刑法学

一、单项选择题(1 一_20 小题，每小题 1 分。共 20 分。下列每题给出的四个选项中，只有一项是符合试题要求的。请在答题卡上将所选项的字母涂黑)

1．下列犯罪中，应当认为在中国领域内犯罪的是（　　）。

A．甲乘坐外国轮船从中国港口出发，当行至公海时实施犯罪

B．乙乘坐外国轮船前往中国，在公海上失手致中国公民落水而亡

C．丙乘坐外国轮船前往中国，在公海上与同行的旅客斗殴，致其重伤，该旅客被送人中国医院后经抢救无效死亡

D．丁在其本国境内打猎，致正在该国旅游的中国公民死亡

2．《刑法》第 13 条规定："……但是情节显著轻微危害不大的，不认为是犯罪。"该"但书"规定的目的主要在于(　　)。

A．对已经构成犯罪的行为免予刑罚处罚

B．对已经构成犯罪的行为予以非刑罚处罚

C．给予司法机关确定行为是否构成犯罪的自由裁量权

D．避免轻微的违法行为犯罪化

3．下列关于犯罪客体的表述，错误的是（　　）。

A．犯罪同类客体是建立刑法分则体系的主要依据　　B．犯罪直接客体就是犯罪行为直接指向的人或物

C．犯罪直接客体是刑法所保护而被犯罪侵犯的具体社会关系　　D．一个犯罪可以同时侵犯数个直接客体

4．下列犯罪行为中，属于纯正不作为犯的是(　　)：

A．甲过失致陈某重伤后拒不送医，致其死亡　　B．乙对严重残疾的儿子拒绝抚养，致其冻饿身亡

C．丙对自己负责维修的锅炉不维修，致锅炉爆炸　　D．丁过失引起火险后，不予扑灭，酿成火灾

5．在抢劫犯罪中，犯罪时间(　　)。

A．是抢劫罪的必要要件　　B．是抢劫罪的选择要件

C．是抢劫罪的加重情节　　D．与抢劫罪的犯罪构成要件无关

6．下列关于单位犯罪的表述中，错误的是(　　)。

A．法律明文规定单位可以成为犯罪主体的犯罪才能成为单位犯罪

B．单位犯罪中的单位不包括几个自然人投资设立的有限责任公司

C．高等院校也可以成为单位犯罪的主体

D．对单位犯罪的两罚制是既处罚单位又处罚直接负责的主管人员和其他直接负责人员

7．间接故意与过于自信的过失区别的关键在于行为人(　　)。

A．对危害结果发生的心理态度不同　B．对危害结果发生的认识因素不同

C．对危害结果发生是否积极追求　　D．对危害结果发生是否知情

8．甲在教育自己的小孩时，因方法粗暴致其重伤。甲认为自己的行为不构成犯罪。甲的这种认识属于(　　)。

A．对象认识错误　B．法律认识错误　C．因果关系认识错误　　D．手段认识错误

9．下列关于紧急避险的表述中，正确的是(　　)。

A．紧急避险的前提条件是出现了不法侵害以外的危险

B．紧急避险必须在迫不得已的情况下才能实施

C．紧急避险所造成的损害可以小于或者等于所保护的利益

D．紧急避险与正当防卫的主体范围一致

10．下列关于犯罪既遂的说法中，错误的是(　　)。

A．对犯罪既遂，按照刑法分则条文规定的法定刑处罚

B．犯罪既遂的法律标准是行为人的行为具备刑法分则所规定的基本犯罪构成的全部要件
C．行为人没有实现犯罪的预期目的．也可以成立犯罪既遂
D．只要出现犯罪结果就构成犯罪既遂
11．下列行为中，已经着手实行犯罪的是(　)。
A．甲为劫财而将受害人骗到预定地点　　B．乙为劫财而埋伏在阴暗处等候被害人出现
C．丙为劫财而在被害人饮料中投放麻醉药　　D．丁为劫财而购买了一把匕首
12．下列关于无期徒刑的表述中，正确的是(　)。
A．对不满 16 周岁的人不得适用无期徒刑
B．被判处无期徒刑的犯罪人在判决执行以前的羁押不得折抵刑期
C．对被判处无期徒刑的犯罪人不得适用假释
D．对被判处无期徒刑的犯罪人可以附加剥夺政治权利 10 年以上
13．下列关于犯罪中止的说法中，正确的是(　)。
A．犯罪中止可以发生在预备犯罪过程中　　B．犯罪中止只能发生在着手实行犯罪以后
C．犯罪中止只能发生在犯罪行为实行终了以前　　D．出现了损害结果就不能成立犯罪中止
14。甲、乙二人不约而同在同一商场内行窃，各自盗窃财物数额较大。下列对甲、乙二人行为的认定，正确的是(　)。
A．甲、乙二人是共同实行犯　　B．甲、乙二人互为片面共犯
C．甲、乙二人互为间接正犯　　D．甲、乙二人不构成盗窃罪共犯
15．甲、乙二人共同盗窃一辆价值 20 万元的汽车销赃得款 6 万元，甲分得 5 万元，乙分得 1 万元。关于此案，下列说 法中正确的是(　)。
A．对甲、乙均应按照盗窃 20 万元处罚　　B．对甲、乙均应按照盗窃 6 万元处罚
C．对甲按照盗窃 6 万元、乙按照盗窃 1 万元处罚　　D．对甲按照盗窃 5 万元、乙按照盗窃 1 万元处罚
16．甲教唆乙杀文某，并指使丙为乙提供枪支，乙、丙按甲的要求实施了相应的行为。甲、乙、丙的犯罪属于(　)。
A．必要共同犯罪 B．特殊共同犯罪　　C．简单共同犯罪　D．复杂共同犯罪
17．下列犯罪行为中，属于继续犯的是(　　)。
A．甲以非法占有为目的骗取对方当事人 5 万元后逃匿　　B．乙非法剥夺武某人身自由 10 天
C．丙一夜之间盗窃同一住宅楼 3 户人家财物共 5 万元　　D．丁在实施抢劫过程中致受害人重伤且久治不愈
18．甲盗割正在使用中的通讯电缆致通讯中断，既符合盗窃罪的犯罪构成，也符合破坏公用电信设施罪的犯罪构成。甲的犯罪属于(　)。
A．吸收犯　　B．连续犯　　C．牵连犯　　D．想象竞合犯
19．下列关于没收财产刑的说法，正确的是(　)。
A．没收财产前犯罪分子所负的任何债务都不能以没收的财产偿还
B．对犯罪分子非法取得的财产应当适用没收财产刑
C．在判处没收财产刑时不得没收犯罪分子家属应有的财产
D．对犯罪分子在犯罪中使用的本人财物应当适用没收财产刑
20．下列有关寻衅滋事罪的表述中，正确的是(　)。
A．寻衅滋事罪是指肆意挑衅，无事生非，起哄闹事的行为
B．因寻衅滋事而致人轻伤的，以寻衅滋事罪定罪处罚
C．因寻衅滋事而致人重伤的，以寻衅滋事罪与故意伤害罪并罚
D．因寻衅滋事而致人死亡的，以寻衅滋事罪与故意杀人罪并罚

二、多项选择题(21_-25 题，每小题 2 分，共．10 分。下列每题给出的四个选项中，至少有两个选项是符合题目要求的 。请在答题卡上将所选项的字母涂黑。多选、少选或错选均不得分)

21．对犯罪客体按照其范围大小可划分为(　　)。
A．一般客体　　B．同类客体　　C．直接客体　　D．复杂客体
22．下列关于危害结果在犯罪构成中的地位的表述，正确的有(　　)。

A．危害结果是某些犯罪成立的必备要件　　B．危害结果是某些犯罪既遂的必备要件
C．行为犯的既遂不要求危害结果的实际发生　　D．危险犯的既遂不要求实际危害结果的发生

23．下列犯罪行为中，应以盗窃罪追究刑事责任的是(　　)。
A．盗窃信用后冒名使用的　　B．盗窃毒品后自己食用的
c．盗窃商业秘密再出卖的　　D．盗窃增值税专用发票后出卖的

24．下列犯罪中．属于特殊主体犯罪的有(　　)。
A．贪污罪　　B．非法行医罪　C．私放在押人员罪　　D．滥用职权罪

25．下列情形中，应以共犯论处的有(　　)。
A．与走私罪犯通谋，为其提供运输方便的
B．直接向走私人非法收购国家禁止进口物品的
C．非国家工作人员与国家工作人员勾结，伙同贪污的
D．知道或者应当知道他人实施生产、销售伪劣商品犯罪而为其提供生产、经营场所的

三、简答题(26_27 小题。每小题 6 分。共 12 分。请将答案写在答题纸指定位置上)

26．简述酌定量刑情节的概念和种类。

27．简述行贿罪的成立条件。

四、辨析题(28 小题。8 分。要求对命题进行判断并着重阐明理由。请将答案写在答题纸指定位置上)

28．请根据有关刑法原理和规定，对“无罪过就无犯罪”这一说法进行辨析．．

五、法条分析题(29 小题，10 分。要求符合立法原意和刑法理论。请将答案写在答题纸指定位置上)

29．《刑法》第 213 条规定：
“未经注册商标所有人许可，在同一种商品上使用与其注册商标相同的商标，情节严重的，处三年以下有期徒刑或拘役 ， 并处或单处罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。”
试说明：
(1)本条的罪名和罪状的描述类型。
(2)应如何理解本条中与他人注册商标“相同的商标”？
(3)以本条所规定的方法生产、销售伪劣产品的行为，应如何处理？简要说明理由。

六、案例分析题(30 小题，15 分。请将答案写在答题纸指定位置上)

30．猎人甲与同村妇女乙通奸而打算离婚，其妻坚决不同意，扬言如果甲提出离婚，将与甲同归于尽。甲无奈，只得一 方面佯装与丙和好如初，另一方面告知乙准备杀害丙而与之结婚，并让乙购买毒鼠用于毒杀丙，但乙多次寻购而无处购买。 此计不成后，甲又请巫婆丁施法术咒死丙。一日，甲正在擦猎枪(注：甲系合法持有该枪支，并接受过严格的枪支安全使用 培训)，丙赶集回来，兴致勃勃的站在甲身旁向甲介绍在集市上的所见所闻。由于甲在擦枪时没有将枪中子弹退出，也没有 关上保险，无意中触碰扳机走火致丙死亡。
案发后，甲向公安机关投案，并如实供述了上述事实，但辩称自己没有想到枪支会走火。 阅读以上材料后，根据我国刑法规定分析：
(1)应如何认定甲、乙、丁行为的性质?为什么？
(2)应如何处罚甲、乙、丁?

民法学

七、单项选择题(31-50 小题。每小题 1 分，共 20 分。下列每题给出的四个选项中，只有一个选项是符合题目要求的。请在答题卡上将所选项的字母涂黑)

31．胡某花了 1.5 万元找刘某算命，后觉得刘某算得不准，将刘某告上法院索要算命款。对胡某与刘某之间的关系，下 列表述中正确的是(　)。
A．二者之间形成合同关系　　B．二者之间形成不当得利关系
C．二者之间形成侵权关系　　D．二者之间不能形成民事法律关系

32．根据民法通则规定，监护人可以处分被监护人财产的条件是(　)

A．征得被监护人同意　　B．为了被监护人的利益

C．征得其他监护人同意　　D．征得被监护人所在地的居(村)委会同意

33．甲、乙、丙三人平均出资，自愿合伙成立了一个采石组，约定三人共同劳动、按劳取酬，并推举甲为采石组负责人 ， 主要负责劳动安全。在一次爆破作业中，乙违章操作致左眼受伤，花去治疗费 5 千余元。此损害应当(　)。

A．由甲、丙共同承担　　B．由甲、乙、丙共同承担

C．由甲全部承担　　D．由乙自行承担

34．某医院与危重病人家属签订医疗协议。协议对双方的权利义务进行了约定，其中有一免责条款：“在治疗过程中， 患者发生任何伤亡情况，医院概不负责。”根据合同法规定，该协议的效力为(　)：

A．无效　　B．有效　　C．效力待定　　D．部分有效．部分无效

35．下列行为中，可以构成附条件民事法律行为的是(　)。

A．小张在与保险公司签订的合同中约定“发生保险事故时，保险公司赔偿保险金”

B．小王与小李在房屋买卖合同中约定“双方到房产部门办理登记过户手续后，房屋所有权转移”

C．甲公司与乙公司在租赁合同中约定“待甲所建大楼落成时租给乙工作室两间”

D．小明的爷爷与小明约定“小明获得游泳冠军后，给小明买 1 台电脑”

36．下列行为中，属于代理行为的是(　　)。

A．代人书写起诉状　　B．代人办理企业登记

C．代人整理资料　　D．代人看管小孩

37．根据物权客体的种类，物权可分为(　　)。

A．完全物权与限定物权　　B．主物权与从物权

C．动产物权与不动产物权　　D．用益物权与担保物权

38．甲将从上游水源流下的水截留在自己的土地，土地位于下游的乙要求甲停止截留。根据民法规定，乙所行使的权利 为(　　)。

A．使用权　　B．地上权　　C．地役权　　D．相邻权

39．2006 年 9 月，董某到某银行取款时，意外发现自己的银行卡里多了 50 万元存款。经查，是银行误将一个与董某同 名同姓人的存款存入董某的卡里。此种情形可构成(　　)。

A．意外事件　　B．不当得利　　C．赠与行为　　D．侵权行为

40．2007 年 5 月 10 日，甲用自己的一台汽车作抵押，向朋友乙借款 7 万元，并进行了抵押登记。6 月 1 日，甲又将该 汽车抵押给银行，从银行借款 8 万元，也进行了抵押登记。现两笔债务均过履行期，甲均未清偿。乙和银行对甲的汽车都主 张优先受偿权。经拍卖，该汽车卖得 13 万元。根据物权法规定，对此款项的受偿应该是(　)。

A．乙优先受偿　B．银行优先受偿 C．乙与银行按比例受偿　　D．乙与银行平均受偿

41．某旅游者与旅行社签订一份由旅行社提供的旅游合同。在该合同履行过程中，旅行社和旅游者对合同中“名胜古 迹”含义的理解发生分歧。旅游者认为某建筑属于名胜古迹，旅行社应当安排游览，而旅行社持相反观点。根据合同法规定 ， 对此条款的解释应按照(　　)。

A．通常理解进行解释　　B．公平原则进行解释

C．旅游习惯进行解释　　D．对旅行社不利原则进行解释

42．甲、乙签订了一份货款为 1 千万元的钢材供应合同。甲为供方，乙为需方。合同约定，乙预付 200 万元定金，违 约金为合同总额的 5%。事后，乙交付了定金。后甲违约，对此（　）。

A．乙只能要求适用定金条款　　B．乙只能要求适用违约金条款

C．乙可以选择适用违约金条款或者定金条款　　D．乙可以要求违约金条款和定金条款同时适用

43．根据合同法规定，因赠与人故意或重大过失致使赠与的财产毁损、灭失的，赠与人应当承担损害赔偿责任。此 种责任的归责原则是(　　)。

A．过错责任原则　　B．无过错责任原则

C．推定过错责任原则　　D．公平责任原则

44．2003 年 7 月，洪某在高考中以两分之差未能进入重点大学录取范围。洪某在高中学习阶段，曾荣获市优秀学生 干部称号。按当年高考政策，获市级优秀学生干部的考生可以享受加 10 分的奖励。市教委在整理审核学生档案时，将洪某 的“市优秀学牛干部”称号改为不享受此奖励的“市三好学生”称号，致洪某与重点大学失之交臂。市教委侵犯了洪某的(　　)。

A．名誉权　　B．荣誉权　　C．姓名权　　D．信用权

45．根据商标法规定，商标权的主体是(　　)。

A．商标注册人　B．商标设计人　C．商标制作人　D．商标使用人

46．根据婚姻法规定，夫妻对婚姻关系存续期间所得的财产约定归各自所有的，对夫或妻一方对外所负的债务(　　)。

A．债权人知道该约定的，以夫或妻一方所有的财产清偿

B．债权人知道该约定的，以夫和妻所有的财产清偿

C．债权人不知道该约定的，以夫或妻一方所有的财产清偿

D．无论债权人是否知道该约定，都以夫和妻所有的财产清偿

47．甲立有遗嘱，其内容为自己死后遗产全部由独生子乙继承。在一次车祸中甲乙同时遇难，甲当场死亡，乙在送 往医院的途中死亡。乙的儿子丙依甲的遗嘱继承了甲的全部遗产。丙继承甲遗产的方式是(　　)。

A．代位继承　　B．转继承　　C．第一顺序法定继承　D．第二顺序法定继承

48．2006 年 7 月 27 日，某农用航空服务站为某村进行飞行防治病虫害作业，多次超低空飞经个体养鸡户张某的鸡 舍上空。飞机飞行的噪音使张某的鸡群受到惊吓，鸡陆续死亡，累计 2 千余只。此种侵权行为属于(　　)。

A．一般侵权　　B．高度危险作业侵权

C．环境污染侵权　　D．产品缺陷侵权

49．甲被恶狗追咬，为避免被咬伤，夺过从其旁边经过的乙的名贵手提包，向狗打去。狗被打伤，乙的手提包也被 损坏。甲的行为构成(　　)。

A．正当防卫　　B．自助行为　　C．侵权行为　　D．紧急避险

50．村民方某将自己饲养的马拴在树上。同村村民何某来遛狗，狗见到马嗷嗷乱叫，并向马咬去一马受惊挣断缰绳，疯狂往公路上跑，将正在公路上练习骑摩托车的赵某撞倒，花去医疗费共 2 万余元。根据民法规定，此责任应由(　　)。

A．方某承担　　B．何某承担

C．方某和何某共同承担　　D．方某、何某和赵某共同承担

八、多项选择题(51-55 小题，每小题 2 分，共 10 分。下列每题给出的四个选项中，至少有两个选项是符合题目要 求的。请在答题卡上将所选项的字母涂黑。多选、少选或错选均不得分)

51．下列共有关系中，属于共同共有关系的有(　　)。

A．居住在同一幢楼的居民对共同乘坐的电梯形成的共有关系

B．甲乙对各出资 800 元购买的洗衣机形成的共有关系

C．婚姻关系存续期间，双方无特别约定，夫妻对一方所得的稿酬形成的共有关系

D．被继承人死亡后，继承人对被继承人遗留的没有分割的遗产形成的共有关系

52．建设用地使用权的取得方式有(　　)

A．出让　　B．转让　　C．划拨　　D．先占

53．甲商场与乙公司签汀了购买 800 辆自行车的书面合同，合同约定：乙可分三次发货，甲商场见货付款。第一批 200 辆自行行车到货后．甲商场见销路不好，便以书面形式向乙公司提出取消后两批货物订购，乙公司以书面形式表示同意，本 案中涉及的民事法律事实有(　　)

A．订立合同的行为　　B．履行合同的行为

C．变更合同的行为　　D．解除合吲的行为

54．根据著作权法规定，邻接权的具体类型包括(　　)

A．出版者的权利　　B．表演者的权利

C．录音制作者的权利　　D．播放者的权利

55．下列情形中，权利人可以请求精神损害赔偿的有(　　)

A．某医院将甲之子与乙之子抱错，10 年后再发现

B．某扩印部将丙丁结婚照的底片丢失

C．某公司使用知名企业的名称促销自己的产品

D．某人冒用明星庚的姓名演出获利

九、简答题(56-57 题，每小题 6 分，共 12 分。请将答案写在答题纸指定位置上)

56．简述法人成立的条件。

57．简述保证的含义和特征。

十、辨析题(58 小题，8 分。要求对命题进行判断并着重阐明理由。请将答案写在答题纸指定位置上)

58．我国民间有一种说法：“父债子还，天经地义。”请运用债的一般原理及继承法的相关规定对其加以辨析。

十一、法条分析题(59 小题，10 分。要求符合立法原意和民法理论。请将答案写在答题纸指定位置上)

59．《中华人民共和国合同法》第 73 条第 1 款规定：“因债务人怠于行使其到期债权，对债权人造成损害的，债权人 可以向人民法院请求以自己的名义代位行使债务人的债权，但该债权专属于债务人自身的除外。”

请分析此条法律规定(包括该条文所规定权利的含义、行使条件及行使方式)。

十二、案例分析题(60 小题。15 分。请将答案写在答题纸指定位置上)

60．2006 年 8 月 8 日下午 5 时，某村刮起 8 级大风，该村村民王某在回家途中，路经村委会在建的办公楼时，大风 将用于建筑的脚手架刮倒。脚手架在倒塌过程中将一根电线砸断。电线正巧落在由此路过的王某身上，王某不幸触电身亡。 王某的丈夫向法院起诉，要求村委会和供电公司对王某的死广承担损害赔偿责任。

村委会辩称：脚手架是大风刮倒的，击中王某的输电线路属于供电公司，村委会对王某的死亡不应该承担损害赔偿责任。供电公司辩称：供电线路是被脚手架砸断的，脚手架是村委会盖办公楼时使用的，供电公司对王某的死广不应承担损害赔偿责任．法院审理还查明，村委会用于盖建办公楼的脚手架在当年 7 月 2 日搭建完毕。击中王某的输电线路归供电公司所有，该线路不属于高压线。 根据上述案情，请回答：

(1)村委会对王某的死亡是否应当承担损害赔偿责任?为什么?

(2)供电公司对王某的死亡是否应当承担损害赔偿责任？为什么？